

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.67
	GESTIONE E MONITORAGGIO INFORTUNI SUL LAVORO E DEI "NEAR MISS"		Rev.: 2
			Data Rev.: 19/03/2024
			Pagina: 1 di 7

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 67

“Gestione e monitoraggio infortuni sul lavoro e dei Near Miss”

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

Copia n°

Destinatario.....

REV.	DATA	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
0	28/02/2018	PRIMA EMISSIONE	RSGT AS GIUSEPPE GAUJANA	RESP. MANUT. E PULIZIE FERDINANDO ALESSANDRO RESP. PRODUZIONE FABIO SALICI	DIRETTORE MAURIZIO MANCARELLA
1	30/06/2021	AGGIORNAMENTO 2021 RECEPIMENTO ND 34.1/DT DEL 24.05.21 INTEGRAZIONE CON DOCUMENTO NORMATIVO BSC	RSPP ANDREA TRIO RSGT AS ANDREA PANTÒ LANDO	RESP. MANUT. E PULIZIE JACOPO BARONE RESP. PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO	DIRETTORE VINCENZO PULLARA
2	19/03/2024	AGGIORNAMENTO CO 372.6 DEL 24.01.2024 – SOSTITUZIONE DI BDIL CON IL MODULO MASTER “INFORTUNI IMPRESE APPALTATRICI” CAP.9	RSPP DANIELE VACCARO RSGT AS ANDREA PANTÒ LANDO	RESP. MANUT. E PULIZIE SIMONIA MIGLIAZZO RESP. PRODUZIONE FERDINANDO ALESSANDRO	DIRETTORE VINCENZO PULLARA

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codic e doc.:	DBRSI/DRSL.IO.67
			Rev.:	2
	GESTIONE E MONITORAGGIO INFORTUNI SUL LAVORO E DEI "NEAR MISS"		Data Rev.:	19/03/2024
			Pagina: 2 di 7	

1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	SIGLE E ABBREVIAZIONI	3
4.	NOTIZIA DELL'EVENTO.....	4
5.	REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI.....	4
6.	ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	5
7.	ACCERTAMENTI.....	5
8.	INFORTUNIO IN IMPIANTO DIVERSO DA QUELLO DI APPARTENENZA.....	6
9.	INFORTUNIO DI OPERATORE DI DITTA APPALTATRICE	6
10.	OBIETTIVI E MONITORAGGI	6
11.	ALLEGATI	7

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codic e doc.:	DBRSI/DRSI.IO.67
			Rev.:	2
	GESTIONE E MONITORAGGIO INFORTUNI SUL LAVORO E DEI "NEAR MISS"		Data Rev.:	19/03/2024
			Pagina: 3 di 7	

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Istruzione Operativa ha come scopo quello di definire i ruoli e le responsabilità inerenti al processo di gestione e monitoraggio di tutti gli eventi di infortunio e quasi infortunio ("Near Miss"), in accordo con quanto previsto dalla CO n. 372/DRUO r.v. "Gestione e monitoraggio infortuni sul lavoro".

La presente I.O. è da ritenersi valida anche in presenza di successivi aggiornamenti della sopracitata CO, nonché di indicazioni contrastanti o mancanti. In tale evenienza, in attesa dell'aggiornamento della presente I.O., saranno osservate comunque le indicazioni della CO in ultima revisione.

L'applicazione è estesa a tutti i lavoratori della DR Sicilia, nonché agli operatori delle Ditte Appaltatrici, per eventi sopra menzionati, verificatisi durante lo svolgimento delle attività commissionate da Trenitalia, e avvenuti all'interno dei siti di FSI.

2. DEFINIZIONI

Si ricorda che per infortunio sul lavoro, per il quale la normativa vigente prevede una copertura assicurativa atta a non penalizzare il lavoratore che ne è rimasto vittima (con prognosi della durata di almeno 1 giorno escluso quello di accadimento), deve essere considerato la lesione originata da causa violenta, in occasione di lavoro o sul posto di lavoro, che determini la morte o la menomazione parziale/totale della capacità lavorativa di una persona. La competenza del riconoscimento dell'evento quale infortunio sul lavoro con diritto al risarcimento è dell'INAIL.

Per quasi infortunio "Near Miss" si intende invece un evento da cui poteva scaturire un infortunio, ma che per circostanze fortuite non ha provocato danno a persone o lavoratori secondo la definizione fornita al punto 3.35 della norma UNI ISO 45001:2018.

3. SIGLE E ABBREVIAZIONI

AC	Azione Correttiva
ASGT AS	Addetto al Sistema Gestione Territoriale Ambiente e Sicurezza
ASL/ASP	Azienda Sanitaria Locale /Provinciale
BDIL	Banca Dati Infortuni sul Lavoro
CO	Comunicazione Organizzativa
DdL	Datore di Lavoro
DEC	Direttore Esecuzione Contratto
DL	Direttore Lavori
DBRSI	Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale
DR	Direzione Regionale
DRUO	Direzione Risorse Umane e Organizzazione
DUVRI	Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze
FSI	Ferrovie dello Stato Italiane
IO	Istruzione Operativa
INAIL	Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
NC	Non Conformità
PA	Processi Amministrativi
RdI	Responsabile di Impianto
RLS	Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
RSGT AS	Responsabile Sistema Gestione Territoriale Ambiente e Sicurezza

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codic e doc.:	DBRSI/DRSI.IO.67
			Rev.:	2
	GESTIONE E MONITORAGGIO INFORTUNI SUL LAVORO E DEI "NEAR MISS"		Data Rev.:	19/03/2024
			Pagina: 4 di 7	

RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
r.v.	Revisione vigente
SIGSQE	Sistema Integrato Gestione Sicurezze Qualità Energia
SOR	Sala Operativa Regionale

4. NOTIZIA DELL'EVENTO

Il lavoratore che subisce un infortunio ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'evento al proprio RdI/Responsabile di Struttura (direttamente o per il tramite gerarchico), ovvero informando il RSPP o i componenti del SPP. Il lavoratore si rivolgerà quindi al rispettivo preposto o, se difficilmente raggiungibile, contatterà le Strutture o Responsabili in servizio (es.: per l'Impianto di Manutenzione contatterà il Responsabile al piazzale; per il personale in servizio sui treni si contatterà l'Ufficio Distribuzione Condotta o Accompagnamento Treni oppure la SOR etc.). Il lavoratore deve quindi formalizzare entro 1 giorno dall'evento infortunistico la comunicazione dell'evento al proprio Impianto di appartenenza, compilando e trasmettendo (tramite posta elettronica, o consegna manuale o altro mezzo utile) il modulo Allegato 1 della CO n.372/DRUO r.v., avendo cura di indicare anche il nominativo degli eventuali testimoni presenti all'evento. Deve altresì far pervenire, alla medesima sede, il certificato medico della struttura sanitaria presso cui si è recato (o è stato trasportato), necessario per l'avvio dell'iter di gestione dell'infortunio. In tutti i casi il RSPP e i componenti del SPP devono essere informati di tali eventi. Il RSPP avrà cura di tenere aggiornato il registro infortuni ed inserirlo in cartella condivisa con tutti gli ASPP referenti di SSL dei vari Impianti.

Anche il "Near Miss" deve essere comunicato al RdI, utilizzando l'apposita scheda disponibile presso la sede dell'Impianto di appartenenza (All. 1 IO 67 r.v. Scheda segnalazione "Near Miss") o, in alternativa, inviando una mail al proprio preposto o tramite altra comunicazione tracciabile.

5. REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

Tutti gli eventi infortunistici e i mancati infortuni ("Near Miss") devono essere registrati nel Registro delle indagini sintetiche (Allegato 4 della CO n.372/DRUO r.v.) compilando le voci previste. Il registro deve essere custodito presso gli Impianti/sedi lavorative e per la sua compilazione l'incaricato deve basarsi sulle notizie fornite dallo stesso operatore che comunica l'infortunio o "Near Miss" e sugli elementi forniti dal preposto interessato all'evento.

Si fa presente che il registro degli infortuni previsto dalla normativa precedente all'emissione del D.Lgs. 81/2008 è stato soppresso dal D.Lgs. n.151/2015 in una logica di semplificazione degli adempimenti a carico del DdL. I vecchi registri ancora esistenti devono essere conservati per un periodo di 4 anni a partire dalla data dell'ultimo infortunio segnato o, in mancanza, dalla data di vidimazione della ASL/ASP competente.

L'INAIL, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo utile, ha realizzato tuttavia con Circolare n.33 del 13/12/2019 un cruscotto telematico in cui è possibile consultare a fini statistici e informativi gli infortuni occorsi e denunciati dal DdL all'INAIL stesso. Si precisa che la registrazione degli eventi infortunistici è garantita, oltre che dal sistema informatico nazionale anche dalle banche dati Z-INAIL (a cura delle Strutture competenti di DRUO/PA) e Piattaforma Ma.S.T.E.R. "Infortuni Imprese Appaltatrici".

I "Near Miss", invece, devono essere considerati NC e gestiti attraverso la piattaforma Ma.S.T.E.R. Si rimarca l'importanza dell'immediata acquisizione e trascrizione, sul registro delle indagini sintetiche, delle notizie richieste, in particolare: testimoni, possibili cause (circostanze e condizioni ambientali, attrezzature o impianti interessati, ecc.) esiti di eventuali sopralluoghi, effettuati con lo

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>	Codic e doc.:	DBRSI/DRSI.IO.67
		Rev.:	2
	GESTIONE E MONITORAGGIO INFORTUNI SUL LAVORO E DEI "NEAR MISS"	Data Rev.:	19/03/2024
		Pagina: 5 di 7	
Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia			

scopo di accertare situazioni particolari, anche temporanee, non riscontrabili magari in tempi successivi da una Commissione di indagine.

Qualora il Preposto riscontri, direttamente o a seguito di documentate e circostanziate segnalazioni, una mancata o non corretta esecuzione di attività o lavorazioni secondo quanto previsto dalla normativa o da specifiche procedure aziendali (es. istruzioni operative, norme, regolamenti, ecc.), quindi una Non conformità, che possa comportare conseguenze dannose per la salute e sicurezza del Lavoratore stesso, di colleghi o di terzi, deve prontamente intervenire evidenziando il comportamento scorretto adottato dal Lavoratore ed illustrare le corrette modalità di esecuzione dell'attività da svolgere. Al fine di tracciare tale Non Conformità, il Preposto deve compilare la prima parte del modello "Segnalazione di un comportamento rischioso ai fini della Salute e Sicurezza sul Lavoro" (allegato 7 della CO n. 372.6/DRUO del 24 gen 2024) ed inviarlo al proprio Responsabile di Impianto. Il RdI, ricevuto l'all. 7, valuta la singola fattispecie e indica, nella seconda parte dell'all. 7, le specifiche misure che intende adottare.

6. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il RdI della risorsa infortunata cura la compilazione dell'All.2 alla CO n.372/DRUO r.v. e lo trasmette alla struttura di DRUO/PA competente, per l'inoltro all'INAIL.

Dovrà allegare allo stesso, l'All.1 alla CO n.372/DRUO r.v. (Dichiarazione dell'infortunato) e il certificato medico di infortunio. Si ricorda l'importanza di protocollare, al ricevimento, detti documenti, in modo da fissare giorno e ora di ricevimento della comunicazione di infortunio (particolare necessario per le scadenze fissate dalla normativa: la denuncia di infortunio all'INAIL, a cura di DRUO/PA, deve pervenire entro due giorni da quello in cui il DdL ne è venuto a conoscenza).

7. ACCERTAMENTI

Ai sensi della CO n.372/DRUO r.v., devono essere svolti gli accertamenti per tutti gli infortuni la cui durata superi i 10 gg. o, indipendentemente dalla durata, per quei casi in cui lo si ritiene opportuno.

Il DdL o suo Delegato, istituisce la Commissione di indagine secondo quanto previsto dalla richiamata CO.

Ogni ASPP, secondo il suo perimetro di competenza, dovrà provvedere a coordinarsi con l'impianto di appartenenza dell'infortunato, al fine di pianificare tutte le fasi dell'indagine (Prima e seconda fase).

La Commissione deve informare e rendere partecipe delle attività di indagine il RLS del lavoratore infortunato, accogliendo le eventuali osservazioni riguardo alle indagini e suggerimenti in merito al miglioramento delle misure di prevenzione. Per lo svolgimento e completamento delle indagini, si rimanda alla CO n.372/DRUO r.v., sottolineando i seguenti punti:

- deve essere utilizzato il format All. 5 della CO n.372/DRUO r.v. per la conduzione e redazione della relativa relazione;
- devono essere completati gli accertamenti preliminari (indagine prima fase) entro 30 giorni dalla nomina della Commissione;
- dopo il rientro in servizio dell'infortunato, la Commissione provvede al proseguimento e conclusione delle indagini, effettuando il colloquio con il lavoratore infortunato ed eventuali testimoni;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codic e doc.:	DBRSI/DRSI.IO.67
			Rev.:	2
	GESTIONE E MONITORAGGIO INFORTUNI SUL LAVORO E DEI "NEAR MISS"		Data Rev.:	19/03/2024
			Pagina: 6 di 7	

- la Commissione coinvolge il RLS sulle attività di indagine e riceve le osservazioni e i suggerimenti di quest'ultimo;

Ad indagini concluse, il RdI di appartenenza, in accordo con il DdL o suo Delegato e la Commissione di indagine, definisce il Piano di Azione e le AC da porre in essere per rimuovere le cause dell'infortunio e prevenirne il ripetersi.

8. INFORTUNIO IN IMPIANTO DIVERSO DA QUELLO DI APPARTENENZA

Nel caso in cui un lavoratore si infortuni svolgendo attività lavorative presso un Impianto diverso da quello di appartenenza, avrà cura di comunicarlo al preposto/RdI del sito in cui si è infortunato. Quest'ultimo, per delega del proprio DdL, avrà cura di trasmettere la notizia al Responsabile del sito FSI di appartenenza del dipendente infortunato e curerà tutte le formalità previste. Il DdL (o suo Delegato) dell'Impianto di appartenenza comunicherà al DdL dell'Impianto di accadimento la necessità di effettuare l'indagine congiunta. I due DdL interessati nomineranno la Commissione aumentando, se necessario, il numero minimo previsto di componenti della Commissione.

Il RSPP che cura l'Impianto di appartenenza del dipendente attuerà le iniziative previste dal caso specifico, contattando, se necessario, il RSPP dell'Impianto in cui si è verificato l'evento.

Si procede quindi allo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti, da parte del DdL o suo Delegato, RdI, RSPP ed eventuale Commissione di indagine.

9. INFORTUNIO DI OPERATORE DI DITTA APPALTATRICE

In caso di infortunio di un operatore di una Ditta Appaltatrice occorso durante l'effettuazione di attività lavorative per conto di Trenitalia e in ambito FSI, il Responsabile della Ditta Appaltatrice è tenuto a comunicare l'evento al RdI del sito di accadimento. Il DEC o Direttore dei Lavori appaltati che tiene i contatti con la Ditta, si assicurerà che in caso di infortunio verrà fatta la suddetta comunicazione.

A seguito della suddetta comunicazione, si procede quindi ad effettuare gli adempimenti previsti dalla CO n.372/DRUO r.v.:

- il RdI acquisisce da Responsabile della Ditta medesima tutte le notizie inerenti all'infortunio, prive del nominativo del soggetto infortunato;
- compila l'All.8 della CO n.372/DRUO r.v "Infortuni occorsi a dipendenti di Ditte Appaltatrici esercenti lavori o servizi commissionati da Trenitalia ed avvenuti in ambito Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane";
- invia il modulo compilato al DdL e al SPP di Trenitalia per il successivo inserimento delle informazioni su Master modulo "Infortuni Imprese Appaltatrici" secondo le analoghe modalità indicate precedentemente. Il DdL valuterà l'eventualità di istituire una commissione di indagine congiunta con i rappresentanti della ditta;
- unitamente al SPP di Trenitalia, possibilmente coinvolgendo anche la Ditta Appaltatrice, analizza l'infortunio occorso ed eventualmente revisiona il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

10. OBIETTIVI E MONITORAGGI

L'aspetto antinfortunistico, oltre a riguardare la tutela della salute dei lavoratori, è oggetto anche di attività didattiche rivolte a tutto il personale e riguardanti gli aspetti di Salute e Sicurezza Lavoro

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codic e doc.: DBRSI/DRSI.IO.67
			Rev.: 2
	GESTIONE E MONITORAGGIO INFORTUNI SUL LAVORO E DEI "NEAR MISS"		Data Rev.: 19/03/2024
			Pagina: 7 di 7

per accrescere sempre di più la Cultura sulla Sicurezza. Inoltre, ci sono anche degli obiettivi annuali da raggiungere.

A tal fine il RSPP e il RSGT-AS, con la collaborazione degli ASPP, analizzano e aggregano di norma trimestralmente i dati sugli infortuni, studiandone l'andamento e le azioni di miglioramento. I monitoraggi e le azioni di miglioramento sul contenimento degli infortuni vengono sintetizzati all'interno di un documento più generale (All.10 della CO n.505/AD "Manuale del Sistema Integrato di Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ) di Trenitalia" r.v. Tab. 1 e Tab. 2), denominato "Monitoraggio degli Obiettivi e Azioni di Miglioramento" della DR Sicilia.

Anche la raccolta e registrazione, come NC, dei "Near Miss" costituisce un obiettivo per le strutture della DR Sicilia, e quindi i RdI devono curare l'attuazione di iniziative atte a sensibilizzare il personale a non trascurare la segnalazione di avvenimenti che rivestono la caratteristica di mancati infortuni.

Tra i vari "Near Miss", da registrare sulla piattaforma informatica MASTER, assume una certa importanza l'aspetto relativo ai comportamenti disattesi da parte di lavoratori Trenitalia e/o delle Ditte Appaltatrici in tema di controllo e prevenzione delle infezioni.

Infatti, in materia di BSC, ovvero il documento normativo denominato "Biosafety Trust Certification", è prevista una serie di verifiche, da parte degli osservatori Trenitalia designati e appositamente formati, i quali compilano le check-list (all.2 della ND 34.4 r.v.) sul comportamento del personale in modalità mystery audit, osservano la modalità di lavoro, oppure effettuano interviste al personale, verificando le prestazioni erogate e i prodotti utilizzati nel rispetto dei requisiti tecnici e contrattuali vigenti.

Il RSGT AS/ASGT AS, redige trimestralmente un report (all.3 della ND 34.4 r.v.) sulle attività svolte dagli osservatori del comportamento in cui vengono riportate le seguenti informazioni:

- Processo/sede;
- Referente compilazione Schede;
- Tipologia rilievi;
- numero e tipologia dei rilievi/"Near Miss" caricati su MASTER per ciascun processo/sede, a seguito delle diverse modalità di osservazione svolte;
- numero dei comportamenti corretti, registrati nelle check-list compilate per ciascun processo/sede;
- scostamento tra il numero programmato delle osservazioni e il numero delle osservazioni effettuate nel periodo di riferimento.

Analogamente a quanto previsto per i "Near Miss", sulla base dei risultati di tale reportistica il DdL/RSPP/RSGT AS, al fine di garantire una migliore consapevolezza dei lavoratori e migliore gestione del processo di controllo delle infezioni, individuano le azioni correttive opportune e le tracciano sul sistema MASTER.

Gli esiti di tali attività costituiranno uno degli input per il Riesame del SIGSQ della DR Sicilia.

11. ALLEGATI

Allegato 1: Scheda segnalazione "Near Miss"